

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3003/2538

นางสาว มาลี เอื้อภราดร
นาย สายัณห์ สว่างเดือน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 653 วรรคหนึ่ง

รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีที่เปรียบเทียบปรับจำเลยในข้อหาทำร้ายโจทก์ซึ่งมีข้อความว่าจำเลยได้ขอยืมเงินของโจทก์และสัญญาจะชดใช้เงินคืนทั้งได้ลงลายมือชื่อไว้ด้วยถือว่าเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินซึ่งใช้ฟ้องร้องคดีได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย กู้ยืม เงิน ไป จาก โจทก์ ทั้งสิ้น 200,000 บาทขอให้
บังคับ จำเลย ชำระ เงิน ที่ ค้าง 193,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย

จำเลย ให้การ ว่า จำเลย ไม่เคย กู้ยืม เงิน จาก โจทก์ ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ชำระ เงิน 181,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย ร้อย
ละ 7.5 ต่อ ปี ใน ต้นเงิน ดังกล่าว นับ จาก วันที่ 15พฤศจิกายน 2532 จนกว่า จะ
ชำระ เสร็จ แก่ โจทก์

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง ได้ความ ว่า โจทก์ กับ จำเลยเป็น คู่รัก กัน ต่อมา โจทก์ กับ จำเลย ทะเลาะ กัน และ จำเลย ตบ หน้า โจทก์โจทก์ จึง ไป แจ้ง ความ ต่อ พนักงานสอบสวน ซึ่ง ได้เปรียบเทียบ ปรับ จำเลยตาม สำเนา รายงาน ประจำวัน เกี่ยวกับ คดี เอกสาร หมายเลข จ. 1 โดย ใน รายงานประจำวัน เกี่ยวกับ คดี ดังกล่าว นอกจาก จะได้ บันทึก เกี่ยวกับ คดีอาญาแล้ว ยัง ได้ บันทึก เกี่ยวกับ คดี แฝง เรื่อง นี้ มี ข้อความ ว่า"นอกจาก นี้ นางสาว มาลี (โจทก์) ยัง แจ้ง ว่า ตั้งแต่ ต้น เดือน มกราคม 2531 ถึง สิ้นปี (ธ.ค. 31) นาย สายัณห์ (จำเลย) ได้ ขอ ยืมเงิน สด ของ นางสาว มาลี ไป รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท (สอง แสน บาทถ้วน)จึง ขอ ให้ นาย สายัณห์ สว่างเดือน ชดใช้ เงิน ดังกล่าว ให้ ด้วย ร้อยตำรวจโท สมชาย ตรีสุคนธ์ ร้อยเวร สอบสวน ได้ สอบสวน แล้ว นาย สายัณห์ สว่างเดือน ยอมรับ ว่า ตั้งแต่ ม.ค. 31 - ธ.ค. 31นาย สายัณห์ ได้ ยืมเงิน ไป จาก นางสาว มาลี จำนวน 200,000 บาท (สอง แสน บาท) จริง และ ยินยอม ใช้ คืน ให้ นางสาว มาลี โดย จะ ผ่อนชำระ ให้ นางสาว มาลี ทุกเดือน เดือน ละ 7,000 บาท (เจ็ด พัน บาท) โดย จะ ชำระ ให้ นางสาว มาลี ทุกวัน ที่ 15 ของ เดือน เริ่ม ตั้งแต่ 15สิงหาคม 2532 เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ครบถ้วน " ข้าง ท้าย ข้อความ ที่บันทึก นี้ จำเลย ลงลายมือ ชื่อ ไว้ ใน ช่อง ผู้ต้องหา ส่วน โจทก์ ลงลายมือชื่อไว้ ใน ช่อง ผู้เสียหาย และมี พยาน กับ พนักงานสอบสวน ร่วม ลงลายมือชื่อไว้ ด้วย พิจารณา ข้อความ ตาม บันทึก ใน สำเนา รายงาน ประจำวัน เกี่ยวกับคดี เอกสาร หมายเลข จ. 1 จะ เห็น ข้อความ บันทึก ไว้ ชัดเจน ว่า จำเลยได้ ขอ ยืมเงิน ของ โจทก์ และ จำเลย สัญญา จะ ชดใช้ เงิน คืน แก่ โจทก์ทั้ง จำเลย ได้ ลงลายมือชื่อ ไว้ ข้าง ท้าย นั้น ด้วย แล้ว กรณี ถือได้ว่ารายงาน ประจำวัน เกี่ยวกับ คดี ดังกล่าว เป็น หลักฐาน แห่ง การกู้ยืม เงินซึ่ง โจทก์ สามารถ ใช้ เป็น หลักฐาน ฟ้องร้อง จำเลย ได้ ข้อ ฎีกา ของ จำเลยที่ ว่า บันทึก ดังกล่าว เป็น เพียง คำ แจ้งความ กล่าว โทษ ใน คดีอาญามีได้ มุ่ง ผูก

นิติสัมพันธ์ ใน ทางแพ่ง ศาลฎีกา เห็นว่า เป็น คน ละ ส่วนกับ ทางแพ่ง ไม่ใช่เหตุ ที่ จะ นำ มา วินิจฉัย ว่า บันทึกรับฝาก นั้น ไม่เป็นหลักฐาน แห่ง การกู้ยืมเงิน ที่ ศาลล่าง รับ ฟัง สำเนา รายงาน ประจำวันเกี่ยวกับ คดี เอกสาร หมายเลข จ. 1 เป็น หลักฐาน ว่า จำเลย กู้ยืม เงิน โจทก์ชอบแล้ว ฎีกา ของ จำเลย ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(อรุณ น้าประเสริฐ-จเร อำนวยวัฒนา-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1)หลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือนั้นจะมีขึ้นภายหลังเมื่อไรก็ได้แต่ก่อนฟ้องคดีจะเขียนไว้ที่ไหนก็ได้แม้แต่บนโซดเขาหินผาริมทะเลก็ใช้เป็นพยานหลักฐานได้ขอให้มีเพียงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญเท่านั้นส่วนการที่จะนำพยานหลักฐานเป็นหนังสือมาศาลได้หรือไม่โดยวิธีการอย่างไรหรือส่งแต่เพียงสำเนาหรือสืบพยานบุคคลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา93หรือต้องเดินเผชิญสืบกันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง (2)คดีนี้โจทก์ไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนซึ่งได้เปรียบเทียบปรับจำเลยตามสำเนารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีเอกสารหมายเลข.1ในทางอาญาแล้วก็มีบันทึกเกี่ยวกับทางแพ่งของพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับจำเลยได้กู้ยืมเงินจำนวน20,000ไปจากโจทก์จำเลยลงชื่อในช่องผู้ต้องหาจึงถือได้ว่าบันทึกดังกล่าวเป็นหลักฐานเป็น

หนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653แล้ว
จำเลยฎีกาว่ารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีดังกล่าวเป็นเพียงคำแจ้งความกล่าว
โทษจำเลยในทางอาญามิได้มุ่งผูกนิติสัมพันธ์ในทางแพ่งจึงไม่เป็นนิติกรรมและไม่
เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินที่โจทก์นำมาฟ้องจำเลยได้ที่จำเลยกล่าวอ้างนี้ถูกต้อง
เฉพาะในข้อที่ว่ารายงานประจำวันเกี่ยวกับคดีดังกล่าวเป็นเพียงคำแจ้งความกล่าว
โทษจำเลยมิได้มุ่งผูกนิติสัมพันธ์ในทางแพ่งไม่เป็นนิติกรรมเท่านั้นแต่การกู้ยืมเงินที่
จำเลยกู้ไปจากโจทก์ย่อมเป็นนิติกรรมแนและเป็นมาก่อนที่จะมีการแจ้งความกล่าว
โทษจำเลยรายงานประจำวันอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือได้เกิดขึ้นแล้ว
ภายหลังข้อกล่าวอ้างของจำเลยตอนนี้ที่ว่าไม่เป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินจึงไม่
ชอบด้วยกฎหมาย (3)พึงสังเกตว่าการที่จำเลยกู้ยืมเงินจากโจทก์นั้นเป็น
นิติกรรม2ฝ่ายเป็นสัญญาผูกพันกันแต่ตอนที่จำเลยยอมรับในรายงานประจำวันว่าตั้ง
แต่ ม.ค.31-ธ.ค.31 ได้ยืมเงินไปจากโจทก์200,000บาทนั้นเป็นเพียงการแสดงเจตนา
ของจำเลย(เป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียว)เท่านั้นไม่ถึงกับเป็นนิติกรรมเป็นเพียง
หลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้ อันเป็นหลักฐานแห่งนิติกรรมการกู้
ยืมเงินเท่านั้นซึ่งจะทำให้มีการฟ้องร้องบังคับคดีกันได้ส่วนที่เป็นสาระสำคัญที่จะ
ผูกพันให้จำเลยต้องชำระหนี้เงินกู้ก็คือนิติกรรมสัญญาการกู้ยืมและการรับเงินกู้ไป
จากผู้ให้กู้ดังกล่าวแล้วต่างหาก ? ไพจิตรบุญญพันธุ์?